

מסורת הש"ס

(א) גיטין לו. מוטט טו. ערכין כב., (ג) (ומד"ס ב:ג.) א. מולין סת., (ד) [נקטן מו.], (ה) (דבריםכא.), (ו) אע"ג דהוי, (ז) ח., (ח) ז"ל ראשון ראשון ז"ק., (ט) ז"ל סוף ז"ק., (י) ז"ל ויהי ד' ז"ק., (יג) (לעיל דף ט.ד., (יד) ע"ד רביס אין לו הפרה ולמלא ז"ק., (טז) ט' ואע"ג ז"ק., (יז) ג' ז"ק'אומתה, (יח) ג' ז"ק' ומדלדריה נמי ט' וע"ש., (יט) ז"ק., (כ) ונע"י רש"י בנדה כו. ד"ה גבי וכו' שפירש ג"כ הכי לחדלן, (ל) אביו דהא בעדיו ז"ק., (ק) ז"ק.

הגהות הב"ח

(א) גב' דאמר אומימי: (ב) בשבטנה הנה אחר נפלים שאל ראשו חי כז"ל ותיבת אש"פ ותיבת את נמחק: (ג) שם והמפלת מין: (ד) שם ילדה היא והכנה כז"ל ואחי נמחק: (ה) רש"י ד"ה ים כבור ים פי שטם ואינו כבור לכן כז"ל והד"ל: (ו) ד"ה אכל אחר וכו' תאמינא אחד מהם נפל שלא כלו לו חדשיו ואחד ואינו כבור ולכן וקדמו אחיו ואלא כז"ל ותיבת וכו' חזירו נמחק: (ז) בא"י ואע"ג דלאשו שהולא ראשון חשיבא ליה מעילה וטעמא דן לאשון דלאו כן קיימא ליה ותיבת והי כז"ל ואלא כז"ל וכו' חז' וכו' שאל לבו דהו עלי ונענן כן לאו פטר רחם הוא אלא כז"ל ראש כן ט' חי: (ח) (ט) (ז) ד"ה וכו' חז' תהפלת וכו' דאין לבו דזה: (י) ד"ה ע"ד שיא וכו' אחרון הוי כבור: (יג) ד"ה שכבר ילדה וכו' ולענין כהן תלה רחמנא בפטור רחם: (יד) ד"ה הנגיפה וכו' ולא נלגלה דכיון דאחרתו שאל בקדושה לאו בר מלה הוא דרור: (טז) ד"ה היא והכנה וכו' ותיבת א' נמחק: (יז) ד"ה או היא וכו' אלו בנה כה"ר ואח"כ מ"ה וכן מו מו"י נמי לא הוי הס"ד ואח"כ מ"ה כבור לכהן:

רבינו גרשום

ליה לפני רביס דמגרשה ולא מצי מיפר רחם: אדעתא דרביס: רחם בנשוא נשים בעבירה איבר יצרו תוקפון דנשאה ואי לא מריר דואי לא מגרש:

סליק פירקא **הבא** אחר הנפלים בני ח: ואע"פ שיצא ראשו חי. כיון דלאו בר קיימא הוי הבא אחריו כבור לנחלה הוי ולא כבור לכהן ולא הוי פטר רחם: וחכ"א. לעולם הוי בני לכהן עד שיהא בו כנפל צורת אדם: סנדל. מפורש במסכת נדה: או ילדה עודה שפחה או ילדה עודה עוברת כוכבים ואח"כ ינשאת בישראל שלא הוי לו בנים כבור לנחלה. דהוי ראשית אונן: עד שיפטרו רחם מישראל. כלומר לדלוסל הוי נמי כבור לכהן הבא אחריו עד שיפטרו רחם מישראל של יהודית כלומר דהני דילדה בניותה לא חשיבי למיפטריה מבחן לבא אחריו: או נתגייה והיא מעוברת או נשתחררה והיא מעוברת. האי ולד הוי כבור לכהן כיון שנוגד בהודות וחייב לפדות עצמו: ודך אשה שלא ילדה ואע"ג דילדה היא וכחנה ביהוד ונתעברו ולדוהי או היא ולויה או היא ואשה שכבר ילדה ולא ידוע איזה הוא כבור שחייב לפדות ואפי' הכי הוי כבור לכהן וכן מי שלא שחתה כו':

והני מילי. דאין לו הפרה לנדר שהודר על דעת רצים: **דאדריה רצ** **אחא**. שלא ילמד עוד מינוקות: **פשע ציוק**. מלקה אומן ומתים: **בקבלה**. בלא נדר: **גבי נשים** יצרו מוקפון להכי מדרינן ליה: **הדרן עלך מומין אלו**

יש כבור לנחלה. ליטול פי שנים (ס): **לכהן**. לתת לכהן פדיונו ה' סלעים: **הבא אחר נפלים שאל ראשו**. של נפל חי כגון שהיו תאומים אחד (ו) נפל ואחד כלו לו חדשיו והואיל נפל ראשו חי והחזירו וצא חזירו וקדמו וצא זה האחרון כבור לנחלה דראשון לא הפסידו ואע"ג דראשו שהוציא (ו) חשוד לידה מעליא מ"ט דגבי נחלה כתיב ראשית אונניו) מי שלב אביו דוה עליו אם מת יאל נפל שהוציא ראשו ראשון י ויהי" כילוד דלאו כר קיימא הוא ואין לבו דוה עליו אצל לענין כהן פטור הא כי ודל אחרון דבפטר רחם תליא מילתא והרי ראשון פטור את הרחם: **וכן ט' שאל ראשו מה**. והחזירו וצא אחיו הוי כבור לנחלה דהא ראשון לא חשיב שאין (ס) הלכ (ו) [אצין] דוה עליו ולענין כהן פטור רחם הוא אצל יאל ראשון) כן ט' חי ואח"כ החזירו ומת כבור לנחלה נמי לא היה זה הבא אחריו: **וכן המפלת בהמה כו'**. למיפטר מנחלה לא חשיבי דאין (ס) הלכ דוה עליהם אצל פטור רחם מיהא הוו: **עד שיא צו מלרס האדם**. לא חשיב פטור רחם והבא (ו) אחריו כבור אף לכהן: **סנדל**. שאין לו צורת ים פנים: **או שלא**. שהרי אין שלא בלא ול אלא שנימות ומיניה פטר רחם הוי: **שפיר**. עור ממע של וכו'. מרוקס. מפרש במסכת נדה בהמפלת (דף כה.) מהו ריקומו של שפיר: **מחוסך**. אצרים אצרים וצא כו' (ט) הוי פטר רחם אצל ראש מחוסך לא פטר אם קדם אחיו וצא קודם יציאת רוב אצרי המחומך הני" נמי כבור לכהן: **שכבר ילדה כו'**. לענין נחלה תליא מילתא בנצד דכתיב (דברים כא) ראשית אונן ולענין כהן (ס) פטר רחם: **עודה שפחה**. אפילו עודה שפחה בלידה ראשונה וגשתחררה

עכשיו: עובד כוכבים ונתגיירה. ומשפחת ליד ישראל ילדה יא נמי הוי כבור לנחלה שהרי לא היה צנים ולכהן לא דאינו פטר רחם: **לנחלה ולכהן**. דצנים ים הנוגדו לה בהיותה עובדת כוכבים לא **פטרי: נתגיירה מעוברת**. ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם הוא צישראל ולא לנחלה (ו) דהורמו שלא בקדושה ולא בר נחלה הוא יא וזרע מזרי רחמנא אפקריה דכתיב (וחוקל כג) וחזרמת סוסים וזרמתם: **היא וההנה**. (ס) או בנת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע איזה ולד של ישראל: **או היא וגויה**. דלויה נמי פטור בנה מממש סלעים כדאמרן בפ"ק (ס): **או היא ואשה שכבר ידה**. ואין ידוע איזו (ס) בנה כבור לכהן. ויבותא קא משמע לן דבעלה של מבכרת חייב ה' סלעים לכהן דהבן זכר יש לו כל היכא דאיתיה ולא לנחלה דהא לא ידע צריה דמאן הוא: **וכן מי שלא שסה כו'**. נמי כבור לכהן והוא יפדה עצמו ולא לנחלה דהא לא ידע מאן ירייה. ובגמ' [מו:] פריך דאפילו פשוט נמי לא הוי: גמ'

מילתא פלוגתא דאמוראי היא צפרק המפלת (נדה דף כט.) דר' יוחנן סבר התם דאפי' מחומך הראש פוטרי: **נתגיירה מעוברת**. פי' בקונטרס ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם שיהא אפקריה דכתיב וזרמת סוסים וזרמתם וצחנס פי' טעם זה דבנא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנוגד דמי ואינו חשוב (י אביו ואע"ג דבעדו מזרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה י"ז דהא מזרי יורש אביו דבר תורה ומייה צפרק נושאין על האנוסה (יצמות דף מט.) אמרינן הא דאמור רבנן אין אב למזרי לאו משום דשטופי ציומה ולא ידיע דהא שני אחין תאומים דטיפה אחת י[היה] ונחלקה לשמים וקמני ואין חייבים משום אשת אח ש"מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה דמזרי דזריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דקטנן שנוגד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאמי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חלוצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין: (שיך לע"ז) **ואיירי** דבעי צמיחני סיפא בן מ' בוי'. מגופה הוה מצי ים למימר דנקט ראשו משום דמשמע דוקא נפל הא בר קיימא הבא אחריו כבור לנחלה נמי לא הוי אלא סיפא דייק ליה בפשיטות טפי:

מומין אלו פרק שביעי בבורות

לו הפרה כדאמר אמומר הכא ויש לפרש דלענין נדרי אשמו אין לחלק בין צרכים בין על דעת רצים כיון דצרכים יש לו הפרה לרב הונא ה"ה על דעת רצים צנדיי אשמו וכי פריך התם ארצ הונא וליחוש דילמא אזלא לגבי חכם ושרי לה ומשני קסבר כריך לפרט את הנדר הוה מצי לשנויי דמדרי ליה על דעת רצים אלא בלא כריך ועוד וי"ל דרב הונא לית ליה דאמימר דהא דקאמר אמומר אפילו למ"ד נדר שהודר צרכים כו' לאו אפלוגתא דאמוראי קאי דרב הונא ורב נחמן י"ז צריש השולח (שס) אלא אפלוגתא דר' יהודה ורבנן בצוק השולח

(שס דף מו.): **אמבר** אמומר הלבתא **אפי' למ"ד כו'**. צפ' השולח (בגיטין לו.) גרס הלכתא אפי' למ"ד כו' ובמכות (דף טו.) גרסי' צרוב ספרים הלכתא נדר שהודר צרכים יש לו הפרה עומט ולמאי דגרסי' נמי אפי' למ"ד נדר שהודר צרכים שלא בלא עכשיו דלכך צהודר צרכים מ"מ יש לנקדק מדהולך לפסוק אין לו הפרה בעל דעת רצים לכ"ע מכלל שקצר דצרכים יש לו הפרה דאי אין לו הפרה כל שכן בעל דעת רצים ושלא בלשון פסק היה לו לומר אפי' למ"ד עומט ואע"ג דאסקינן צפ' השולח (גיטין דף לה:) אליבא דרב נחמן דמדרינן ליה צרכים דמשמע דס"ל הכי דקי"ל כוותיה דיניי ולענין דינא י איתשיל יו הא פריך בזה הכי הניחא למ"ד כו' ולאו אמתנינן דפרקין דמיימי הסם לחודיה קאי אלא קאי נמי דארצ נחמן (ס) מדלדריה נמי רצ אחא להאוש מקרי דרדקי על דעת רצים משמע דקסבר דלכין יש לו הפרה בלא מיקסבר לומר דלכין ים הולך על דעת רצים ולא אמר הידירו צרכים לפי שלא היו רצים מוומנים לפניו ורב יוסף דאמר בערצי פסקים (פסחים קז.) (אמר) ים [אדורין] צרכים בלא אשתי שכרא משמע דקסבר דצרכים אין לו הפרה לא קי"ל הכי: **אב"ל** דבבר מצוה יש יו הפרה. אומר ר"ת דמשום דמסתמא יוחא לכו לרבים ועוד אמר ר"ת דעל דעת י[רנים] היינו פא כשמפרש על דעת פלוני ופלוני ואפילו שלא

צפניהם אצל על דעת [רצים] סתם לאו כלום הוא ועל דעת יחיד ים ואע"פ שפירש על דעמו יכול חכם להמיר ים: **הדרן עלך מומין אלו**

יש כבור צנחצה כו' איזוהו כבור צנחצה בוי'. הכא נקוט אמאי דפתח ציה וימינין דנקט אדסליק מיניה דמפרש צריס נדריס (דף ב:): **המפלת סנדל כו'**. צפרק המפלת (נדה כו.) מפרש סנדל דמתן גבי צבורות למאי הלכתא לצא אחריו וכו' וא"ת מה חידוש הוא הא כהדיא קמני לה הכא וי"ל דס"ד דבא אחריו דמתניתין דהכא היינו אותו שיוגד בעיצור אחר ולא אותו שגם הסנדל דרגילות הוא שיוגד קודם הסנדל ולהכי פריך למאי הלכתא דמיפוק לי שהרי בא אחר הוגד שגם הסנדל דאין סנדל שאין עמו ולד ומפרש דלאותו ולד עצמו הוגד עם הסנדל אנטריך למתנייא דפעמים שהוא בא אחר הסנדל (ס): **והיוצא מחותר**. פי' בקונטרס דרוב אצרים ים מחותכים פוטרים את הרחם אצל ראש לא פטר במחומך והך מילתא פלוגתא דאמוראי היא צפרק המפלת (נדה דף כט.) דר' יוחנן סבר התם דאפי' מחומך הראש פוטרי: **נתגיירה מעוברת**. פי' בקונטרס ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם צישראל הוא ולא לנחלה דהורמו שלא בקדושה ולא בר נחלה הוא יא וזרע מזרי רחמנא אפקריה דכתיב (וחוקל כג) וחזרמת סוסים וזרמתם: **היא וההנה**. (ס) או בנת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע איזה ולד של ישראל: **או היא וגויה**. דלויה נמי פטור בנה מממש סלעים כדאמרן בפ"ק (ס): **או היא ואשה שכבר ידה**. ואין ידוע איזו (ס) בנה כבור לכהן. ויבותא קא משמע לן דבעלה של מבכרת חייב ה' סלעים לכהן דהבן זכר יש לו כל היכא דאיתיה ולא לנחלה דהא לא ידע צריה דמאן הוא: **וכן מי שלא שסה כו'**. נמי כבור לכהן והוא יפדה עצמו ולא לנחלה דהא לא ידע מאן ירייה. ובגמ' [מו:] פריך דאפילו פשוט נמי לא הוי: גמ'

עכשיו: עובד כוכבים ונתגיירה. ומשפחת ליד ישראל ילדה יא נמי הוי כבור לנחלה שהרי לא היה צנים ולכהן לא דאינו פטר רחם: **לנחלה ולכהן**. דצנים ים הנוגדו לה בהיותה עובדת כוכבים לא **פטרי: נתגיירה מעוברת**. ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם הוא צישראל ולא לנחלה (ו) דהורמו שלא בקדושה ולא בר נחלה הוא יא וזרע מזרי רחמנא אפקריה דכתיב (וחוקל כג) וחזרמת סוסים וזרמתם: **היא וההנה**. (ס) או בנת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע איזה ולד של ישראל: **או היא וגויה**. דלויה נמי פטור בנה מממש סלעים כדאמרן בפ"ק (ס): **או היא ואשה שכבר ידה**. ואין ידוע איזו (ס) בנה כבור לכהן. ויבותא קא משמע לן דבעלה של מבכרת חייב ה' סלעים לכהן דהבן זכר יש לו כל היכא דאיתיה ולא לנחלה דהא לא ידע צריה דמאן הוא: **וכן מי שלא שסה כו'**. נמי כבור לכהן והוא יפדה עצמו ולא לנחלה דהא לא ידע מאן ירייה. ובגמ' [מו:] פריך דאפילו פשוט נמי לא הוי: גמ'

מילתא פלוגתא דאמוראי היא צפרק המפלת (נדה דף כט.) דר' יוחנן סבר התם דאפי' מחומך הראש פוטרי: **נתגיירה מעוברת**. פי' בקונטרס ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם שיהא אפקריה דכתיב וזרמת סוסים וזרמתם וצחנס פי' טעם זה דבנא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנוגד דמי ואינו חשוב (י אביו ואע"ג דבעדו מזרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה י"ז דהא מזרי יורש אביו דבר תורה ומייה צפרק נושאין על האנוסה (יצמות דף מט.) אמרינן הא דאמור רבנן אין אב למזרי לאו משום דשטופי ציומה ולא ידיע דהא שני אחין תאומים דטיפה אחת י[היה] ונחלקה לשמים וקמני ואין חייבים משום אשת אח ש"מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה דמזרי דזריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דקטנן שנוגד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאמי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חלוצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין: (שיך לע"ז) **ואיירי** דבעי צמיחני סיפא בן מ' בוי'. מגופה הוה מצי ים למימר דנקט ראשו משום דמשמע דוקא נפל הא בר קיימא הבא אחריו כבור לנחלה נמי לא הוי אלא סיפא דייק ליה בפשיטות טפי:

מו.

לו הפרה כדאמר אמומר הכא ויש לפרש דלענין נדרי אשמו אין לחלק בין צרכים בין על דעת רצים כיון דצרכים יש לו הפרה לרב הונא ה"ה על דעת רצים צנדיי אשמו וכי פריך התם ארצ הונא וליחוש דילמא אזלא לגבי חכם ושרי לה ומשני קסבר כריך לפרט את הנדר הוה מצי לשנויי דמדרי ליה על דעת רצים אלא בלא כריך ועוד וי"ל דרב הונא לית ליה דאמימר דהא דקאמר אמומר אפילו למ"ד נדר שהודר צרכים כו' לאו אפלוגתא דאמוראי קאי דרב הונא ורב נחמן י"ז צריש השולח (שס) אלא אפלוגתא דר' יהודה ורבנן בצוק השולח

(שס דף מו.): **אמבר** אמומר הלבתא **אפי' למ"ד כו'**. צפ' השולח (בגיטין לו.) גרס הלכתא אפי' למ"ד כו' ובמכות (דף טו.) גרסי' צרוב ספרים הלכתא נדר שהודר צרכים יש לו הפרה עומט ולמאי דגרסי' נמי אפי' למ"ד נדר שהודר צרכים שלא בלא עכשיו דלכך צהודר צרכים מ"מ יש לנקדק מדהולך לפסוק אין לו הפרה בעל דעת רצים לכ"ע מכלל שקצר דצרכים יש לו הפרה דאי אין לו הפרה כל שכן בעל דעת רצים ושלא בלשון פסק היה לו לומר אפי' למ"ד עומט ואע"ג דאסקינן צפ' השולח (גיטין דף לה:) אליבא דרב נחמן דמדרינן ליה צרכים דמשמע דס"ל הכי דקי"ל כוותיה דיניי ולענין דינא י איתשיל יו הא פריך בזה הכי הניחא למ"ד כו' ולאו אמתנינן דפרקין דמיימי הסם לחודיה קאי אלא קאי נמי דארצ נחמן (ס) מדלדריה נמי רצ אחא להאוש מקרי דרדקי על דעת רצים משמע דקסבר דלכין יש לו הפרה בלא מיקסבר לומר דלכין ים הולך על דעת רצים ולא אמר הידירו צרכים לפי שלא היו רצים מוומנים לפניו ורב יוסף דאמר בערצי פסקים (פסחים קז.) (אמר) ים [אדורין] צרכים בלא אשתי שכרא משמע דקסבר דצרכים אין לו הפרה לא קי"ל הכי: **אב"ל** דבבר מצוה יש יו הפרה. אומר ר"ת דמשום דמסתמא יוחא לכו לרבים ועוד אמר ר"ת דעל דעת י[רנים] היינו פא כשמפרש על דעת פלוני ופלוני ואפילו שלא

צפניהם אצל על דעת [רצים] סתם לאו כלום הוא ועל דעת יחיד ים ואע"פ שפירש על דעמו יכול חכם להמיר ים: **הדרן עלך מומין אלו**

יש כבור צנחצה כו' איזוהו כבור צנחצה בוי'. הכא נקוט אמאי דפתח ציה וימינין דנקט אדסליק מיניה דמפרש צריס נדריס (דף ב:): **המפלת סנדל כו'**. צפרק המפלת (נדה כו.) מפרש סנדל דמתן גבי צבורות למאי הלכתא לצא אחריו וכו' וא"ת מה חידוש הוא הא כהדיא קמני לה הכא וי"ל דס"ד דבא אחריו דמתניתין דהכא היינו אותו שיוגד בעיצור אחר ולא אותו שגם הסנדל דרגילות הוא שיוגד קודם הסנדל ולהכי פריך למאי הלכתא דמיפוק לי שהרי בא אחר הוגד שגם הסנדל דאין סנדל שאין עמו ולד ומפרש דלאותו ולד עצמו הוגד עם הסנדל אנטריך למתנייא דפעמים שהוא בא אחר הסנדל (ס): **והיוצא מחותר**. פי' בקונטרס דרוב אצרים ים מחותכים פוטרים את הרחם אצל ראש לא פטר במחומך והך מילתא פלוגתא דאמוראי היא צפרק המפלת (נדה דף כט.) דר' יוחנן סבר התם דאפי' מחומך הראש פוטרי: **נתגיירה מעוברת**. פי' בקונטרס ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם צישראל הוא ולא לנחלה דהורמו שלא בקדושה ולא בר נחלה הוא יא וזרע מזרי רחמנא אפקריה דכתיב (וחוקל כג) וחזרמת סוסים וזרמתם: **היא וההנה**. (ס) או בנת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע איזה ולד של ישראל: **או היא וגויה**. דלויה נמי פטור בנה מממש סלעים כדאמרן בפ"ק (ס): **או היא ואשה שכבר ידה**. ואין ידוע איזו (ס) בנה כבור לכהן. ויבותא קא משמע לן דבעלה של מבכרת חייב ה' סלעים לכהן דהבן זכר יש לו כל היכא דאיתיה ולא לנחלה דהא לא ידע צריה דמאן הוא: **וכן מי שלא שסה כו'**. נמי כבור לכהן והוא יפדה עצמו ולא לנחלה דהא לא ידע מאן ירייה. ובגמ' [מו:] פריך דאפילו פשוט נמי לא הוי: גמ'

עכשיו: עובד כוכבים ונתגיירה. ומשפחת ליד ישראל ילדה יא נמי הוי כבור לנחלה שהרי לא היה צנים ולכהן לא דאינו פטר רחם: **לנחלה ולכהן**. דצנים ים הנוגדו לה בהיותה עובדת כוכבים לא **פטרי: נתגיירה מעוברת**. ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם הוא צישראל ולא לנחלה (ו) דהורמו שלא בקדושה ולא בר נחלה הוא יא וזרע מזרי רחמנא אפקריה דכתיב (וחוקל כג) וחזרמת סוסים וזרמתם: **היא וההנה**. (ס) או בנת ישראל מבכרת שילדה עם כהנת מבכרת ואין ידוע איזה ולד של ישראל: **או היא וגויה**. דלויה נמי פטור בנה מממש סלעים כדאמרן בפ"ק (ס): **או היא ואשה שכבר ידה**. ואין ידוע איזו (ס) בנה כבור לכהן. ויבותא קא משמע לן דבעלה של מבכרת חייב ה' סלעים לכהן דהבן זכר יש לו כל היכא דאיתיה ולא לנחלה דהא לא ידע צריה דמאן הוא: **וכן מי שלא שסה כו'**. נמי כבור לכהן והוא יפדה עצמו ולא לנחלה דהא לא ידע מאן ירייה. ובגמ' [מו:] פריך דאפילו פשוט נמי לא הוי: גמ'

מילתא פלוגתא דאמוראי היא צפרק המפלת (נדה דף כט.) דר' יוחנן סבר התם דאפי' מחומך הראש פוטרי: **נתגיירה מעוברת**. פי' בקונטרס ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד כבור לכהן דפטור רחם שיהא אפקריה דכתיב וזרמת סוסים וזרמתם וצחנס פי' טעם זה דבנא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנוגד דמי ואינו חשוב (י אביו ואע"ג דבעדו מזרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה י"ז דהא מזרי יורש אביו דבר תורה ומייה צפרק נושאין על האנוסה (יצמות דף מט.) אמרינן הא דאמור רבנן אין אב למזרי לאו משום דשטופי ציומה ולא ידיע דהא שני אחין תאומים דטיפה אחת י[היה] ונחלקה לשמים וקמני ואין חייבים משום אשת אח ש"מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה דמזרי דזריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דקטנן שנוגד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאמי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חלוצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין: (שיך לע"ז) **ואיירי** דבעי צמיחני סיפא בן מ' בוי'. מגופה הוה מצי ים למימר דנקט ראשו משום דמשמע דוקא נפל הא בר קיימא הבא אחריו כבור לנחלה נמי לא הוי אלא סיפא דייק ליה בפשיטות טפי:

דאס

עין משפט ונר מצוה

בא א מיי' פ"ו מהלכות ביאת מקדש הל' ט:
בב ב ג מיי' פ"ו מהל' שבעות הלכה ח טוש"ע יו"ד סימן רמח סעיף כא:

א ד מיי' פ"ב מהלכות נחלות הל' י טוש"ע ח"מ סי' רעו סעיף ו:

ב ה מיי' פ"יא מהלכות צטורים הל' יד טוש"ע י"ד סי' שש סעיף כב:

ג ו מיי' פ"ב מהל' נחלות הל' ט טוש"ע ח"מ סי' שש סעי' ז [כא] וח"מ סי' רעו סעי' ח ט:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ז מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל' יג טוש"ע ח"מ שם [ויחיד סי' שש סעי' כ:]:

ח [מיי' פ"א מהל' צטורים הל' טוש"ע ח"מ שם:

ט מיי' שס [נפ"ח] מהל' צטורים הל